



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 254/07

בענין : **נציגות הדיירים במצפה ורדיה גוש A**
ע"י נציגיהם שמיר ברקו ויעל כדורי

ע"י ב"כ עוה"ד יחזקאל חרלף
מרח' ירושלים 14, חיפה 33132

התובעת

נ ג ד

נציגות הדיירים במצפה ורדיה C
ע"י נציגם אריה פולק ואבי ברנשטיין

ע"י ב"כ עוה"ד אברהם תירוש
שד' פלי"ם 2, חיפה 33095
טל' /פקס : 8644444

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

1. התובעת הינה נציגות המבנה המהווה דירות קוטג' טוריות ומזוהה כגוש A במיבנן שנמצא ברח' ורדיה 43-65, חיפה. המיבנן הוא בית משותף המכיל 3 גושי בניינים: גוש A הנ"ל, גוש B שנציגותו אינה צד להליך, וגוש C, שנציגותו היא הנתבעת כאן, שהינו בית דירות הבנוי לגובה. המיבנן על כל 3 הבתים שלו מוכר כ"מצפה ורדיה" (להלן: "המצפה"). בהליך זה היא עתרה התובעת לצו מניעה זמני ולצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת לחבל באספקת החשמל לחדר הכושר המצוי בקומת המרתף של בנין C ו/או לאסור עליה למנוע גישה ו/או שימוש בחדר הכושר מיתר דיירי מצפה ורדיה בכל דרך שהיא ובכלל זה להימנע מביצוע פעולות כלשהן שיש בהן כדי לסכל השימוש בחדר זה כחדר כושר של דיירי המצפה כולו.

2. מצפה ורדיה מורכב מבנין ובו 27 יחידות המכונה גוש C, וכן 2 גושי קוטג'ים המכונים גושים A ו-B והמכילים 39 ו-15 יחידות בהתאמה. במתחם נבנו בריכת שחיה, ג'קוזי, סאונה ומגרש טניס, כולם מתקנים המשרתים את כלל דיירי המצפה. בקומת המרתף של בנין C מצוי חדר שהוכשר על ידי בעלי הדירות בכל המיצפה לשמש חדר כושר: הותקנו בו מיזוג, תקרה אקוסטית, שטיח, דלת וחלונות, וכן מתקני כושר שונים (להלן: "החדר"). הגישה אל החדר אפשרית דרך חדר המדרגות/המעלית בבנין C. מצפה ורדיה טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים וכן טרם נרשם לו תקנון מוסכם.

3. המשיבה מצידה מבקשת לסגור את החדר ולהעתיק את מתקני הכושר שבו לחדר שהינו מחוץ למבנה C, אשר הגישה אליו אינה דרך מבנה C בנימוק שהמרתף בו מצוי החדר נשוא התביעה הינו רכוש משותף לבעלי הדירות בבנין C בלבד ולא רכוש משותף לכלל בעלי הדירות במצפה ורדיה, וככזה לא עומדת לבעלי הדירות (למעט בעלי הדירות במבנה C) במצפה, כל זכות קנויה לגביו. כך גם עשתה המבקשת בפועל, לאמור: נעלה את החדר ולא איפשרה לדיירי התובעת שימוש במתקניו.

4. ביום 27.12.07 ניתן צו מניעה זמני האוסר על כל הצדדים להליך שימוש כלשהו בחדר הכושר, עד למתן פסק דין סופי בתיק מנימוקים כפי שפורטו בהחלטתי. ביום 02.04.08 הוגשה בקשה בהסכמה לסייג את צו המניעה, באופן שיוחרג לגבי נשות בנין C ויאפשר להן השימוש במקום, ובהחלטתי מיום 06.04.08 סויג צו המניעה בהתאם. אם לא די בכך הרי שביום 08.04.08 הוגשה בקשה דחופה לביטול החלטתי מיום 06.04.08 ותגובה לבקשה זו לא איחרה לבוא מיד לאחריה.

5. לאור ריבוי בקשות הביניים ראיתי לנכון לשים לכך סוף וקבעתי את התיק ליום 16.04.08 לסיכומי טענות בעל פה לאחר שבאי כוח הצדדים הסכימו לוותר על עדויות וכן לכך שפסק הדין יינתן על בסיס המסמכים שהוגשו. באי כוח הצדדים הרצו בפני טענותיהם, הרי הם בקצירת האומר:

טענות המבקשת:

(א) החל מינואר 1997 פועל במרתף בנין C החדר כחדר כושר שהותקן והופעל ע"י ולטובת כלל דיירי המצפה.

(ב) תימוכין להיות החדר בבחינת רכוש משותף לכל דיירי המצפה נמצאים במכתבו של עו"ד לוינסון שמשרדו טיפל במכירת הדירות והוא אשר אמור לרשום בית משותף ולפיו: "בהתאם להסכמים עם כל אחד מיחיד דיירים, לכל דייר בפרויקט כולו נמכרה "רק" הדירה שלו והצמוד אליה..". פועל יוצא מהאמור הוא שקומת המרתף ובה החדר, משלא הוצמדו לאף לא אחת מדירות המצפה, הוא רכוש משותף לכלל דיירי המצפה.

(ג) הערת האזהרה שנרשמה ביום 10.11.96 לפי תקנה 27 לחוק התכנון והבניה שתוכנה: "... הוחלט כי המרתף ירשם ע"ש כל רוכשי הדירות ויעמוד לרשותם ולשימושם בהתאם לייעודו", גם היא תומכת בעמדת המבקשת..

(ד) לאחר ישיבת ועדת המשנה ורשום הערת האזהרה התקיימו ישיבות של דיירי המצפה ובהן החלטות אופרטיביות לענין הקמת והפעלת חדר הכושר, היינו, דיירי המצפה הבינו כי מתחם זה שייך לכולם ועל כן הופעל בו חדר כושר לרווחת כולם ובמימון משותף.

(ה) קומת המרתף במבנה C שימשה למעלה מ-10 שנים את כלל דיירי המצפה. הנתבעת באופן חד צדדי מבקשת לשנות זאת על רקע מחלוקת בשאלת הנשיאה בהוצאות אחזקת כלל הרכוש המשותף של בנין C, לרבות הגג, הקירות החיצוניים, חדר המדרגות והמעלית.

(ו) חילוקי דעות כספיים על אופן אחזקת הרכוש המשותף האחר במבנה C אינו מקנה סמכות למנוע בעד התובעת שימוש בחדר; הם לכל היותר מקנים לנתבעת זכות לתבוע את בעלי הדירות הממאנים לשלם את הוצאות אחזקת אותו רכוש משותף.

(ז) לאור האמור מתבקש ליתן את צו המניעה המותיר המצב, קרי פעילות חדר הכושר, על כנו ולהפנות את המבקשת לה טענות כנגד יתר דיירי המצפה לענין חובת השתתפות בהוצאות בנין C להליך שיפוטי.

טענות המשיבה:

(א) אמנם עפ"י תוכנה של הערת האזהרה שנרשמה, קומת המרתף תרשם ע"ש כל רוכשי הדירות, אך אין לקרוא אותה במנותק מאותה החלטת ועדה מיום 14.10.96, שקבעה את רישום הערת האזהרה. בכותרת פרוטוקול אותה ישיבה נרשם "כתובת הבנין: רח' ורדיה 43", כתובת זו הינה כתובתו של בנין C בלבד, שכן הכתובות של יתר הבתים במצפה הן אחרות. לאור זאת אין לפרש את הלשון "כל הדירות" כאילו כיוון לכל הדירות במצפה, אלא כיוון לכל הדירות בבנין C.

(ב) אל רשם המקרקעין ואל עיריית חיפה הופנתה התחייבותם של בעלי החלקות עליהן נבנה המצפה ושל דנאל מצפה-ורדיה (1990) בע"מ לפיה קומת המרתף בבנין C תרשם ע"ש כל רוכשי הדירות בבנין C.

(ג) עפ"י מכתבו של עו"ד ינאי אשר משרדו מטפל ברשום בית משותף לגבי הבית שבמצפה "על פי בקשת הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, ירשם המרתף שבבנין ברח' ורדיה 43 (בנין C) כרכוש משותף של דיירי בנין C", והרי החדר הינו כחלק מהמרתף.

(ד) גושים A ו-B לא יכולים לטעון לזכויות בבנין C שכן גושים אלו נבנו כשנתיים שלוש לפני בנין C, כך שחוזי הרכישה שלהם לא יכולים היו להקנות זכויות כלשהן בבנין שטרם הוקם. רעיון חדר הכושר צץ ועלה בעקבות חיוב החברה הבונה (ע"י הועדה המקומית) להרוס מחסנים בלתי חוקיים בקומת המרתף וכתוצאה התפנה שטח לא מתוכנן. עם התפנות שטח זה הביעו דיירי המבנה רצון טוב ונכונות להקמת חדר כושר לרווחת כל דיירי המצפה.

(ה) הסכמה זו של המשיבה הינה לכל היותר הסכמה בבחינת בר רשות. כל עוד כל דיירי המצפה נשאו בהוצאות אחזקת כל המתחמים המשותפים במבנה C לרבות גג ומעלית יחד עם דיירי מבנה C, הרי שנוח היה הדבר לכל הצדדים והרשות היתה נתונה, אך בעקבות שינוי נסיבות, שעיקרן

נזקים שמוסבים לדירות בנין C בשל היות הבניין פרוץ לכל, והפסקת ההשתתפות של יתר דיירי המצפה לרבות דיירי התובעת, בהוצאות המשותפות, הוחלט להפסיק רשות זו.

(1) אין מניעה למקם את מתקני הכושר המשותפים במיתחם סמוך לבריכה וליתר המתקנים המשותפים ואף קיים שם מקום שיכול להכיל את חדר הכושר, אותו ניתן להכשיר בעלות שאינה גבוהה במיוחד.

דיון

6. אכן העובדה שהבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים וכן טרם נרשם לו תקנון מוסכם הינה 'רעה חולה' בגינה פוקדים הסכסוכים שמתגלעים מעת לעת בין דיירי המיתחם כולו לבין הנציגויות השונות (זו של כל מבנה וכן זו של כלל הרכוש המשותף), את הערכאה השיפוטית דנא. מרבית המחלוקות נכון שתמצאנה ביטוי בתקנון מוסכם.

7. מכל מקום, בהעדר תקנון מוסכם אין לנו אלא חוק המקרקעין על הפרק שדן בבתים שטרם נרשמו בפנקס הבתים המשותפים, וכן הדין הכללי לרבות דיני הראיות.

8. כאמור טוענת התובעת כי החדר במרתף מבנה C המהווה חדר כושר הינו רכוש משותף; מנגד אותה תובעת אינה משתתפת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של מבנה C. נטען אמנם בשמה כי דייר שמסרב לשלם – עומדת לנתבעת זכות לתבוע אותו, אך לא עומדת לה בגין כך זכות למנוע שימוש בחדר. אין לי לקבל את הטענות אלו.

(א) הנציגות התובעת באה בשמם של בעלי הדירות שבחרו בה לכל דבר וענין הקשורים לרכוש המשותף. בשמם היא גם צריכה לנקוט עמדה לגבי התשלום לאחזקת אותו מיתחם שלטענתה הוא רכוש משותף.

(ב) התובעת אינה יכולה להישמע בטענה כי היא משמשת נציגות הדיירים בגוש A לצורך שימוש בחדר כושר, אך אינה משמשת נציגותם לצורך מימון האחזקה של הרכוש המשותף במבנה שחדר הכושר הוא חלק ממנו. היא זו שגובה מהדיירים אותם היא מייצגת את דמי הועד והיא זו שמפרישה אותם לקופה המשותפת.

(ג) הטענה כאילו ביחסים בין הצדדים להליך זה אין ליחס חשיבות לעובדה שהתובעת אינה משלמת לנתבעת דמי ועד לאחזקת כל הרכוש המשותף של הנתבעת נגועה בקורטוב של חוסר תום לב. לא הרי היחסים המשפטיים בין נציגות לבין בעלי הדירות המיוצגים על ידי אותה הנציגות כהרי היחסים המשפטיים בין נציגות של מבנה אחד לבין נציגות של מבנה אחר.

(ד) הרי לא יעלה על הדעת שהנתבעת תברר אצל דיירי התובעת מי ממאן לשלם דמי ועד ותגיש נגדו תביעה; הרי אותם הדיירים כאמור מיוצגים על ידי התובעת שגם מגבה את עמדתם ומיישמת אותה.

9. לדעתי הזכויות הקנייניות בחדר נגזרות לא מאופן התשלום (הגם שהוא יכול להצביע על הסכמה לזכויות כחלק מחומר ראיות כולל), אלא להיפך: אופן התשלום נגזר מהזכויות הקנייניות, לאמור: הזכות הקניינית נגזרת מהחוק, ותנאי השימוש לצד התשלום בגינם נגזרים מהעצמאות הקניינית של הבעלים.

10. אין מחלוקת שכל עוד הבית לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים אזי לכל בעל דירה אין אלא את המימכר המוגדר שנמכר לו (דירה, חניה, מחסן וכד') בבעלות מלאה, ואילו כל השאר הוא רכוש משותף. בהתקיים תנאים מסוימים ניתן ליצור בבית משותף תת סוג של הרכוש המשותף, והוא רכוש משותף חלקי. חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 בסעיף 59 לו (שחל גם על בתים שטרם נרשמו בפנקס הבתים המשותפים) ביקש להסדיר מצבים בהם הבית המשותף הינו "בית מורכב", קרי בית המורכב ממספר אגפים, מבנים או כניסות וכי אין כל הצדק לקבוע באופן גורף כי כל חדרי המדרגות, המעליות וכו' הינם רכוש משותף לכל בעלי הדירות.

11. ההסדר לבית מורכב מאפשר לקבוע כי בהוצאות האחזקה של חלקים מוגדרים מתוך הרכוש המשותף יישאו רק אלה מבין בעלי הדירות שאותם חלקים נמצאים בקרבתם. כן ניתן לקבוע כי יקיימו אסיפות כלליות נפרדות עבור בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף מתוך הבית המשותף, וכי יהיו נציגויות נפרדות עבור בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף מתוך הבית המשותף. לשם כך דרושה קביעה מתאימה בתקנון הבית. קביעה שכזאת בתקנון מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות. באין הסכמה לכך על ידי כל בעלי הדירות מוסמך המפקח לקבוע כי הבית יתנהל על פי ההסדר המיוחד לבית מורכב, אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן. (ראה י. ויסמן-דיני קניין בעלות ושיתוף בעמ' 401).

12. לעניין רכוש משותף חלקי ישנם שני סוגים, רכוש המשותף לחלק מבעלי הדירות בבית ושהוצמד לאותם בעלי דירות בלבד, לעומת רכוש משותף חלקי אשר לא הוצמד לאותם בעלי הדירות אותם הוא אמור לשמש, אך נקבע כי החזקתו וניהולו יהיה בידי אותם בעלי דירות. בעוד שלגבי הסוג הראשון הצמדת הרכוש מוציאה אותו מן הקטגוריה של רכוש משותף כללי, וכתוצאה לבעלי הדירות אליהן לא הוצמד אין זכות שימוש בו, הרי שלגבי הסוג השני המצב פחות ברור שכן מחד גיסא רק בעלי הדירות שהרכוש המשותף נועד לשמש אותם חייבים לשאת בהוצאותיהם אך, מאידך גיסא, אין לכאורה מניעה שכלל בעלי הדירות יהיו רשאים להשתמש ברכוש המשותף החלקי. פרופ' ויסמן (שם עמ' 406) מציע פתרון ולפיו מכיוון שהסדר של בית מורכב מותנה בהסכמת כל בעלי הדירות (מה שלא קיים כאן), או בשיקול דעת המפקח, לא יוחלט על מעבר לשיטת הבית המורכב בטרם תובהר השאלה של הזכאים להשתמש ברכוש המשותף החלקי.

13. בעלי הדירות במצפה ורדיה השכילו להבין כי לשם ניהול יעיל של המצפה נכון לקבוע נציגויות נפרדות לכל אחד מהמבנים (גושים) ונציגות משותפת לשטחים שמכונים על ידי שני הצדדים 'שטחים משותפים' שהם בריכה,

מגרשי טניס, תאורה היקפית וכד'. בפועל קיימת כאן הסכמה על הפרדת ניהול. החדר השנוי במחלוקת נמצא במרתף מבנה C, הוא חלק אינטגרלי ממנו, הכניסה אליו מחייבת כניסה לחדר המדרגות של המבנה עצמו, וככזה מתבקש שיהיה רכוש משותף המוצמד ומכאן שגם מנוהל, מתוחזק וממומן על ידי דיירי מבנה C, כשם שיתר חלקי הרכוש המשותף שבתחומי מבנה C ממומנים ומנוהלים על ידי הנתבעת. בדומה, הרכוש המשותף בתחומי מבנה A ממומנים ומנוהלים על ידי התובעת.

14. ממועד ההחלטה חולק הבית לשלושה גושים (גוש A,B,C) כאשר לכל גוש נציגות נפרדת הגובה ומנהלת את ענייני הכספים של אותו הגוש ושלושתם ביחד מנהלים את הרכוש המשותף הכללי כדוגמת הבריכה. מאותו מועד הוחלט בדעת רוב באסיפה הכללית כי בעלי הדירות בבנין C ישאו לבדם בהוצאות המעלית, מדרגות, תיקון חיפוי חוץ וכד' בבחינת רכוש משותף חלקי המצוי בתחומי אותו המבנה אשר לפי טיבו וטיבעו אמור לשמש ולשרת רק אותם. לגבי חדר הכושר נבחר להותירו כרכוש משותף כללי אשר ישרת וישמש את כלל בעלי הדירות. הדעת אינה נותנת כי תתקבל החלטה שכזו, לו בוחרים היו בעלי הדירות במצפה (ובכל מקרה נדרשת הסכמת 100% מהם) את הפרשנות לפיה למעט הדירות והצמוד להן, כל היתר רכוש משותף כללי, אזי גם יתר המתקנים המשותפים בבנין C הינם בבחינת רכוש משותף כללי ועל כל בעלי הדירות לשאת בהם, אך עת בחרו לראות במתקני בנין C כרכוש משותף חלקי של בעלי הדירות בבנין C, הרי אין הם יכולים לבחור להוציא מבנין C חדר אחד, הוא חדר הכושר אשר נוח להם שיוותר רכוש משותף כללי.

15. התיעוד אליו הופניתי גם הוא מבסס את המסקנה כי החדר הינו רכוש משותף שאמור להיות מוצמד, מתוחזק ומנוהל על ידי הנתבעת לרווחת דייריה שלה:

(א) הערת האזהרה שנרשמה בפנקס המקרקעין הינה יישום של החלטת רשות התכנון. רשות התכנון דנה בהיתר לבניית בנין C (מבנה התובעת כבר היה בנוי ומאוכלס באותו המועד). לאותה ההחלטה של רשות התכנון לא היתה שום זיקה להקמת מבנה התובעת, אלא רק להקמת מבנה C על קומותיו ומיתחמיו. הטענה כי קביעות ו/או דרישות של רשות התכנון באותה החלטה התייחסו לדיירי התובעת נטולת כל בסיס הגיוני.

(ב) לפי תצהירו של מר בר לב, עמדה שלא נסתרה על ידי התובעת, בחוזי המכר של דירות התובעת לא היתה התחייבות לבניית חדר כושר במצפה, והקמתו היתה בעקבות החלטת הועדה שלא לאפשר בניית מחסנים בקומת המרתף של בנין C. נותר אפוא שטח פנוי שבעלי הדירות במבנה C הסכימו להועידו לחדר כושר לטובת כלל בעלי הדירות במצפה, כשבמקביל האחרונים משתתפים באחזקת הרכוש המשותף של מבנה C.

(ג) הוצגה הצהרת הכוונות של הקבלן ובעלי הקרקע כי המרתף במבנה C ירשם כרכוש המשותף לדיירי מבנה C. החדר הוא להזכיר חלק מהמרתף.

(ד) עוד הוגש מכתבו של עו"ד ינאי, מי שטיפל מטעם הקבלן במכירת הדירות, מוחזק כמכיר את תוכן חוזי המכר, ועתיד לרשום בית משותף לגבי הבית הנדון. שני הצדדים מחזיקים ב'טלית' זו אולם מבקשים להסיק ממנה מסקנות שונות. כעולה ממכתבו עתיד הוא לרשום את קומת המרתף כרכוש משותף של בעלי הדירות בבנין C, מכאן גם המלצתו להעתיק את חדר הכושר למתחם המשותף בו מצויה גם הבריכה. אני מייחסת למכתבו של עו"ד ינאי משקל רב שכן כל עוד לא נרשם בית משותף ולא הוחל על הבית תקנון מוסכם כלשהו, משרדו הינו בבחינת הגוף המרכז את ההתחייבויות ועליו מימושו. נראית לי פרשנותה של הנתבעת למכתבו זה של עו"ד ינאי ולפיה עולה מהמכתב כוונת רישום המרתף כרכוש משותף המוצמד לדירות הנתבעת.

16. בהפעילי את שיקול הדעת המוקנה לי בחוק ולאחר שהמבקשת לא הרימה נטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח את מקור זכות הדיירים אותם היא מייצגת להקמת חדר כושר בכלל, ובמיקום הנוכחי בפרט, אני דוחה את התביעה. הנני מוצאת כי בעלי הדירות האחרים במצפה עשו שימוש בחדר הכושר בבחינת בני-רשות לכל היותר. שינוי הנסיבות כפי שהוצג בפני- הפסקת ההשתתפות בתשלומים של כלל המתקנים המשותפים המבנה C - טומנת בחובה את הזכות לבטל את הרשות מקום שזו ניתנה חינם (ראה ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ עמ' 197).

17. המבקשת תשלם למשיבה סך של 5000 ₪ בגין הוצאות משפט, שכר-טרחת עו"ד ומע"מ בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (28.11.07) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום טז' באייר תשס"ח (21.05.08)
העתקים ישלחו לבאי כוח הצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין